ASSEMBLEIA DE MINAS
Poder e Voz do Cidadão

Entenda a norma

LEI 21334, DE 26/06/2014 - TEXTO ORIGINAL

Altera as Leis Delegadas nºs 39, de 3 de abril de 1998, e 174, de 26 de janeiro de 2007, e a Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, passa a vigorar na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 2º O parágrafo único do art. 91 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 91. .....

Parágrafo único. Ao Piloto de Helicóptero, código EX-35, e ao Comandante de Avião, código EX-24, licenciados, respectivamente, como Piloto de Linha Aérea de Helicóptero e Piloto de Linha Aérea de Avião, portadores de certificado de habilitação técnica para voos por instrumento – Instrument Flight Rules – IFR –, quando em função de comando, devidamente designada por ato do Chefe do Gabinete Militar do Governador, poderá ser atribuída gratificação especial correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da gratificação devida ao Comandante de Avião a Jato.".

Art. 3º O art. 92 da Lei nº 11.406, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 92. O valor da gratificação especial devida aos ocupantes de cargos de Chefe de Manutenção de Aeronave, código EX-28, Mecânico de Manutenção de Helicóptero, código EX-37, Técnico de Aeronave do Gabinete Militar, Chefe de Suprimento de Aeronave, código EX-33, Controlador Técnico de Aeronave, código EX-34, Auxiliar de Manutenção de Aeronave, código EX-27, e Chefe de Manutenção de Helicóptero, código EX-36, será calculado de acordo com os percentuais constantes no Anexo VIII desta Lei, com base no valor mínimo da gratificação assegurada, a mesmo título, ao Comandante de Avião a Jato, código EX-41.".

Art. 4º O Anexo VIII da Lei nº 11.406, de 1994, passa a vigorar na forma do Anexo II desta Lei.

Art. 5º Fica extinto um cargo de Primeiro Oficial de Aeronave, código EX-25, constante no Anexo VIII da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, com lotação no Gabinete Militar do Governador.

Art. 6º Fica criado um cargo de Comandante de Avião, código EX-24, constante no Anexo VIII da Lei Delegada nº 174, de 2007, destinado ao Gabinete Militar do Governador.

Art. 7º Em virtude do disposto nos arts. 5º e 6º, o Anexo VIII da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo III desta Lei.

Art. 8º O cargo criado e o cargo extinto por esta Lei serão identificados em decreto.

Art. 9° Fica incorporada ao vencimento básico dos servidores da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, a partir de 1º de janeiro de 2015, a parcela fixa da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual, a que se refere o art. 16 da Lei nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998.

Parágrafo único. Em decorrência da incorporação a que se refere o caput, fica extinta a parcela fixa da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual devida ao Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

Art. 10. Ficam acrescentados ao § 1º do art. 16 da Lei nº 13.085, de 1998, os seguintes incisos IV a VI, passando o § 6º do mesmo artigo a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16. .....

§ 1º .....

IV – 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento), a partir de 1º de janeiro de 2015;

V – 0,06% (zero vírgula zero seis por cento), a partir de 1º de janeiro de 2016;

VI – 0,07% (zero vírgula zero sete por cento), a partir de 1º de janeiro de 2017.

.....

§ 6º A GDPI será atribuída em função de proporcionalidade dos resultados da Avaliação de Desempenho Individual ou da Avaliação Especial de Desempenho, podendo também ser considerados os resultados da Avaliação Institucional de Desempenho, conforme critérios definidos em regulamento,

aplicada a 50% (cinquenta por cento) do limite máximo da pontuação correspondente ao nível e ao grau em que estiver posicionado o servidor.".

Art. 11. Não será aplicado o § 7º do art. 11 da Lei n° 18.974, de 29 de junho de 2010, ao primeiro ato de promoção do servidor ocupante de cargo da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental que ocorrer no período compreendido entre a data de publicação desta Lei e 31 de janeiro de 2015, observadas as demais disposições constantes naquele artigo.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014; 226º da Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.

ALBERTO PINTO COELHO
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 21.334, de 26 de junho de 2014)

"ANEXO XLII
(a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998)

Cargo	Código	Valor da gratificação (reais por hora-voo)
Comandante de Avião a Jato	EX-41	210,52
Comandante de Avião	EX-24	127,80
Piloto de Helicóptero	EX-35	127,80
1º Oficial de Aeronave	EX-25	126,31"

ANEXO II
(a que se refere o art. 4º da Lei nº 21.334, de 26 de junho de 2014)

"ANEXO VIII
(a que se refere o art. 92 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994)

Cargo	Percentual da Gratificação Especial do Comandante de Avião a Jato – Código Ex-41
Chefe de Manutenção de Aeronave - Código EX-28	30,35%
Mecânico de Manutenção de Helicóptero - Código EX-37	27,31%
Técnico de Aeronave do Gabinete Militar - TAGM	27,31%
Chefe de Suprimento de Aeronave - Código EX-33	15,18%
Controlador Técnico de Aeronave - Código EX-34	15,18%
Auxiliar de Manutenção de Aeronave - Código EX-27	14,56%
Chefe de Manutenção de Helicóptero - Código EX-36	30,35%"

ANEXO III
(a que se refere o art. 7º da Lei nº 21.334, de 26 de junho de 2014)

"ANEXO VIII
(a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

Denominação da Classe	Código	Quantitativo

1º Oficial de Aeronave	EX-25	2
Auxiliar de Manutenção de Aeronave	EX-27	4
Chefe de Manutenção de Aeronave	EX-28	1
Chefe de Manutenção de Helicóptero	EX-36	1
Chefe de Suprimento de Aeronave	EX-33	1
Comandante de Avião	EX-24	14
Comandante de Avião a Jato	EX-41	6
Controlador Técnico de Aeronave	EX-34	1
Mecânico de Manutenção de Helicóptero	EX-37	4
Piloto de Helicóptero	EX-35	9
Supervisor-Geral de Manutenção de Aeronave	EX-74	1
Curador do Palácio da Liberdade	MG-26	1
Capelão	EX-12	13”